

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 658/2552 นายอเนก ศรีสำเนียง กับพวก
นางสาวสร้อย แยมผกาหรือแม่นผกา

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 438

โจทก์ยอมผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินมาลงทุนสร้างทาว์นเฮาส์ในที่ดินของโจทก์ออกขายว่า โจทก์จะชำระดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้โดยมีพักต้องค้ำประกันว่า จำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ ภาระในการชำระดอกเบี้ยจึงไม่ใช่ค่าสินไหมทดแทนอันเป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของจำเลยที่ปิดกั้นทางเข้าออกที่ดินของโจทก์สู่ทางสาธารณะ เป็นเหตุให้ลูกค้าของโจทก์บอกเลิกสัญญาซื้อขายทาว์นเฮาส์และเรียกเงินคืน ทำให้โจทก์ไม่ได้รับเงินจากลูกค้าไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ จำเลยจึงไม่ต้องชำระดอกเบี้ยดังกล่าวให้โจทก์

โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดฟ้องว่า โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดเป็นเจ้าของที่ดินเลขที่ 72575 และเลขที่ 6865 อยู่ในซอยวัดบางเลนเจริญ ซึ่งเป็นทางสาธารณประโยชน์ที่แยกจากถนนสายบางกรวย-ไทรน้อย ที่ดินทั้งสองแปลงมีแนวเขตจดจำารงสาธารณะซึ่งเลียบขนานไปกับซอยวัดบางเลนเจริญ เมื่อปี 2539 โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดถมดินในจำารงสาธารณะเพื่อทำถนนเชื่อมกับซอยวัดบางเลนเจริญ แล้วแบ่งแยกที่ดินของโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดออกเป็นแปลงย่อย ก่อสร้างทาว์นเฮาส์รวม 47 คูหา

(กำพล ภู่สุดแสง-สฤตยั ทาวุฒิ-อิศเรศ ชัยรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ